

VIOLACIÓN DE DERECHOS LABORALES

OIT

CIDH

CPI

ACCIÓN

MECANISMOS

ACCIÓN

MECANISMOS

ACCIÓN

MECANISMOS

Supervisión y control del cumplimiento de convenios laborales.

1. Quejas por incumplimiento de convenios ratificados.
2. Reclamaciones ante el Consejo de Administración.
3. Comisiones de Encuesta.

Protección de derechos humanos laborales en el sistema interamericano.

1. Peticiones individuales por violación de derechos laborales (ej. libertad sindical, trabajo forzoso).
2. Medidas cautelares.
3. Remisión de casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sanción penal internacional en casos graves.

Investigación y enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad relacionados con trabajo forzoso o esclavitud.

Cuadro comparativo: Derecho de petición, Acción de tutela y Acción popular

Acción	Características	Aplicación	Presentación
Derecho de petición	Mecanismo constitucional que permite solicitar información o decisiones a autoridades públicas o entidades privadas que ejerzan funciones públicas.	Se usa para pedir información, documentos, o exigir respuesta sobre temas laborales o administrativos.	Se presenta por escrito ante la autoridad o entidad correspondiente; debe resolverse en un plazo legal (generalmente 15 días hábiles).
Acción de tutela	Mecanismo judicial para la protección inmediata de derechos fundamentales vulnerados o amenazados.	Se aplica cuando no existe otro medio judicial eficaz o como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.	Se presenta ante cualquier juez; el trámite es preferente y sumario; el fallo debe emitirse en un plazo corto (10 días).
Acción popular	Mecanismo judicial para proteger derechos e intereses colectivos (como el trabajo digno, la moralidad administrativa o el patrimonio público).	Se aplica cuando una acción u omisión afecta a una comunidad o grupo social, no solo a una persona.	Se presenta ante jueces administrativos; puede ser interpuesta por cualquier ciudadano o entidad pública; no requiere abogado en primera instancia.